

Shahul Hameed Noor Mohamed
lwn
Fatimah Jahan Binti Mohamad Farook

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0082-2022, YAA Dato' Hj. Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Panel) dan YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel),
Pada 1 November 2022 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1444H]

*Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen
Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003*

Pegum Syarie:

Pemohon : Diwakili oleh Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Mohd Zain @
Zakaria daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

Responden: Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 6/9/2022 bagi mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah yang mulia ini memerintahkan Perintah kes Saman No. 10100-026-1017-2019 bertarikh 12hb April 2021 dibatalkan dan kes tersebut hendaklah dibicarakan semula di hadapan hakim yang lain.
2. Mahkamah yang mulia ini memerintahkan saman No. 10100-026-1017-2019 disampaikan secara kediri kepada Pemohon di alamat Pemohon di No. 20, Jalan PH 1/5, Kim Crest, Puchong Hartamas,

47100 Puchong Selangor Darul Ehsan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah ini dikeluarkan.

3. Kos dalam tindakan ini hendaklah ditanggung oleh pihak Responden sepenuhnya;
4. Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 6/9/2022. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut:

1. Akibat daripada timbul isu undang-undang berkepentingan awam semasa prosiding kes berjalan di hadapan hakim bicara yang lalu mengenai proses penyampaian yang tidak memenuhi kehendak seksyen 41 dan seksyen 42 Enakmen Tatacara Mal mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
2. Akibat daripada kegagalan pihak Responden (Plaintif) menyempurnakan penyampaian saman secara kediri sebagaimana kehendak seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 atau melalui apa-apa cara mengikut peruntukan seksyen 42 Enakmen Tatacara Mal mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
3. Akibat daripada tindakan Responden (Plaintif) yang memfailkan afidavit Penyampaian bahawa saman No. 10100-026-1017-2019 telah diserahkan kepada Pemohon secara kediri di IOI Mall Puchong pada 14 Februari 2020 jam 4.25 petang sedangkan Pemohon (Defendan) sama sekali tidak berada di tempat yang

dinyatakan tersebut dan juga tidak pernah diserahkan Saman dan Penyata Tuntutan tersebut. Pemohon (Defendan) mempunyai saksi bahawa pada tarikh dan masa yang dinyatakan itu Pemohon (Defendan) berada di tempat lain.

4. Responden (Paintif) telah memalsukan alamat penyampaian Pemohon (Defendan) dalam Saman No:10100-026-1017-2019 iaitu dengan memberikan alamat No, Jalan PJS 9/4, 41650 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan sedangkan Pemohon (Defendan) tidak pernah tinggal, bermastautin atau bermukim atau bekerja di alamat tersebut. Pernyataan tersebut adalah kontradik dengan keterangannya di Mahkamah pada 17hb Februari 2021 di mana Responden menyatakan alamat terakhir Pemohon (Defendan) adalah di Puchong.
5. Akibat daripada tindakan Responden (Plaintif) yang memperdaya mahkamah Yang Mulia dengan menyalahgunakan proses mahkamah untuk mendapatkan pendengaran secara sebelah pihak dengan menyatakan kononnya saman telah dapat diserahkan kepada Pemohon di IOI Mall Puchong pada 14 februari 2020 sedangkan dalam keterangannya pada 17hb Februari 2021 Responden (Plaintif) memberitahu Mahkamah dia perlu mencari Pemohon (Defendan) melalui kawannya kerana tidak berjumpa dengan Pemohon sejak selepas bercerai.
6. Terdapat keraguan dakwaan Responden (Plaintif) Apabila saman yang didakwa telah disampaikan kepada Pemohon (Defendan) tertera tarikh yang menghendaki Pemohon (Defendan) hadir adalah pada 20hb Januari 2020 sedangkan Saman tersebt didakwa telah disampaikan pada 14hb Februari 2020. Selain tiu

tiada sebarang surat iringan dilampirkan yang membuktikan tarikh tangguhan yang baru menghendaki Pemohon (Defendan) hadir telah dimaklumkan bersama penghantaran Saman tersebut.

7. Tiada sebarang pemakluman kepada Pemohon (Defendan) dibuat oleh pihak Responden (Plaintif) mahupun pihak Mahkamah sama ada secara panggilan telefon atau pesanan ringkas melalui mesej mengenai kewujudan kes mahupun tangguhan kes sedangkan no. telefon bimbit Pemohon yang aktif iaitu 012-2365050 ada tertera di dalam borang Maklumat Diri yang dilampirkan oleh Responden (Plaintif). Sebaliknya Mahkamah secara salah telah membuat dapatan pada sidang 15hb Februari 2021 bahawa “tidak dapat hubungi Defendan (Pemohon) Tiada no. Telefon”.
8. Manakala Responden juga banyak kali berhubung dengan Pemohon sebelum Saman difailkan pada 27hb November 2019 iaitu pada 1hb November 2019 sehingga 13hb November 2019 tetapi tidak pernah memaklumkan kepada Pemohon bahawa beliau akan memfailkan tindakan saman terhadap pemohon.
9. Sehubungan dengan itu, perbicaraan kes yang dijalankan secara sebelah pihak berdasarkan bukti penyampaian melalui affidavit Penyampaian bertarikh 20hb Februari 2020 yang difailkan oleh Responden tanpa sebarang bukti penerimaan adalah tidak sah dan terbatal serta wajar ditolak oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
10. Pihak Mahkamah wajar memberi peluang yang adil kepada semua pihak bertikai dan tidak wajar menjatuhkan hukuman tanpa memberi peluang kepada pihak yang satu lagi memberikan

keterangan berlandaskan peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 11/11/2016 dan telah bercerai pada 13/6/2017 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan seorang cahayamata perempuan.

[4] Pemohon dan Responden juga telah merekodkan perjanjian persetujuan melalui perintah hak penjagaan anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah pada tarikh 12/12/2017 yang mana Hak Jagaan anak diserahkan kepada pihak Pemohon dan Hak Lawatan diberikan kepada pihak Responden.

[5] Pada 27/11/2019, Responden telah memfailkan Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak melalui Saman No. 10100-026-1017-2019 dan prosiding kes tersebut telah pun selesai melalui perbicaraan sebelah pihak yang mana YA Hakim Bicara pada 12 April 2021 telah mengeluarkan perintah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 77 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
 2. Mahkamah memerintahkan Penghakiman Persetujuan yang dikeluarkan oleh mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 12hb. Disember 2017 dalam Saman No. 10400-028-0823-2017 diubah dan dipinda dengan memindahkan hak jagaan
-

anak tersebut bernama Azraa Rumaiza binti Shahul Hameed (N0. Daftar Sijil Kelahiran: DM97888 dan No. My Kid: 170731-14-0026) dari Defendan (Bapa) kepada Plaintiff (Ibu) dengan hak lawatan dan bersama serta bermalam diberikan kepada Defendan (Bapa) pada waktu-waktu yang sesuai dan munasabah.

3. Plaintiff diberikan kebenaran untuk menandatangani segala dokumen yang berkaitan dengan pelajaran, kesihatan, kebajikan dan keselamatan anak tersebut.
4. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah membantu dan memastikan Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak Plaintiff memerlukan bantuan dalam proses perlaksanaan Perintah ini.
5. Mahkamah memerintahkan Penghakiman Persetujuan (Saman No: 10400-028-0823-2017) bertarikh 12 Disember 2017 dibatalkan.

[6] Pemohon telah tidak berpuashati dengan perjalanan prosiding perbicaraan kes Saman No. 10100-026-1017-2019 yang dijalankan secara sebelah pihak telah memfailkan permohonan Semakan dengan menyatakan alasan-alasan sebagaimana di perenggan [2] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya

kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[8] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan*

Syariah) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

***Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di
Mahkamah Rayuan Syariah***

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika*

isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.

- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
- iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*

4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes*

telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.

5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).

8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.

9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada

bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[9] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang

berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Saman No.: 10100-026-1017-2019 (Tuntutan Mengubah Perjanjian Hadhanah) yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah. Penelitian terhadap fail dan rekod kes ini sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti sama ada wujud atau pun tidak kecacatan tatacara dan / atau prosedur dalam perjalanan prosiding kes tersebut.

[12] Hasil daripada penelitian kami terhadap kes aman No.: 10100-026-1017-2019 (Tuntutan Mengubah Perjanjian Hadhanah), dapatan yang kami temui adalah sebagaimana berikut:

1. Kes Saman No. 10100-026-1017-2019 (Tuntutan Mengubah Perjanjian Hadhanah) telah difailkan pada 27 November 2019.
 2. Penyampaian Saman telah disempurnakan kepada pihak Defendan secara Penyampaian Kediri pada 14 Februari 2020 (jumaat) jam 4.25 petang dan Afidavit Penyampaian telah difailkan ke Mahkamah pada 24 Februari 2020.
 3. Beberapa siri sebutan kes telah dijalankan oleh mahkamah iaitu pada 20/1/2020, 26/2/2020, 18/6/2020, 22/7/2020, 9/11/2020, 15/2/2021 dan Defendan telah gagal hadir pada setiap tarikh sebutan kes.
-

4. Mahkamah telah mengeluarkan **Notis Tangguhan Bicara** kepada kedua-dua pihak pada setiap tarikh-tarikh tangguhan.

5. Perbicaraan telah dijalankan pada 17/2/2021 dan 12/4/2021 secara sebelah pihak tanpa kehadiran Defendan.

[13] Melalui dapatan tersebut, kami berpuashati bahawa perjalanan prosiding Kes Saman No. 10100-026-1017-2019 (Tuntutan Mengubah Perjanjian Hadhanah) adalah berjalan dengan teratur bermula dari pemfailan kes sehinggalah perintah dikeluarkan pada tarikh 12 April 2021.

[13] Kami juga berpuashati bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam mengendalikan prosiding Kes Saman No. 10100-026-1017-2019 (Tuntutan Mengubah Perjanjian Hadhanah) adalah tidak menyalahi tatacara dan / atau undang-undang yang telah ditetapkan.

[14] Kami juga berpuashati pelaksanaan penyampaian Saman bagi Kes Saman No. 10100-026-1017-2019 (Tuntutan Mengubah Perjanjian Hadhanah), berdasarkan Afidavit Penyampaian yang difailkan adalah teratur dan menepati kehendak seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:

Seksyen 41. Cara Penyampaian

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu hendak disampaikan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), suatu salinan yang mengandungi meterai Mahkamah dan tandatangan Pendaftar hendaklah disifatkan sebagai suatu saman atau dokumen asal.

(3) Penyampaian sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah atau mana-mana orang lain.

Berdasarkan Afidavit Penyampaian yang difailkan pada perenggan 4 dan 5, pihak Plaintiff telah memplidkan akuan berikut:

- 4. Defendan telah menerima sesalinan Saman dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 12hb Disember 2019 tersebut.*
- 5. Namun demikian, Defendan telah enggan untuk menandatangani sebarang akuan penerimaan Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut.*

[15] Berdasarkan perenggan 4 dan 5 ini, kami berpuashati bahawa pihak Defendan telah pun menerima salinan saman yang diserahkan cuma enggan untuk menandatangani akuan penerimaan. Keengganan pihak Defendan untuk menandatangani sama sekali tidak menjejaskan keesahan penyampaian tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah seksyen 49 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:

Seksyen 49. Bukti penyampaian

(1)

(2) Orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu disampaikan hendaklah menandatangani suatu pengakuteraan penyampaian, tetapi keengganan atau ketakupayaannya

menandatangani sedemikian tidaklah akan menjejaskan keesahan penyampaian itu.

[16] Dalam kes Permohonan Semakan ini dan setelah kami meneliti rekod fail kes saman No. 10100-026-1017-2019, wujud kontradiksi dalam isu penyampaian Saman bagi Kes saman No. 10100-026-1017-2019 yang mana pihak Pemohon menyatakan bahawa beliau telah tidak menerima sebarang saman bagi Kes saman No. 10100-026-1017-2019 pada tarikh, masa dan tempat seperti yang dinyatakan pihak Responden dalam Affidavit Penyampaian tetapi pihak Responden berdasarkan Affidavit Penyampaian yang difailkan telah menyatakan sebaliknya. Bagi kami, dalam situasi sebegini, untuk kami berpegang kepada Affidavit Penyampaian yang difailkan oleh Pihak Responden dalam Kes saman No. 10100-026-1017-2019 adalah lebih utama memandangkan ianya diasaskan kepada suatu dokumenakuan bersumpah (Affidavit) yang diiktiraf oleh undang-undang dan dokumen Affidavit yang difailkan ini tidak wujud sebarang kecacatan dan memenuhi kehendak seksyen 112, 113, dan 114 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:

Seksyen 112. Membuat affidavit

Sesuatu affidavit yang hendak digunakan dalam mana-mana prosiding di Mahkamah hendaklah dibuat dengan sumpah-

(a) Di Negeri Selangor, di hadapan mana-mana Hakim Syarie atau Pendaftar,

(b) Di Negeri lain di Malaysia, di hadapan Hakim Syarie atau Pendaftar mengikut kehendak kes;

(c) Di mana-mana tempat di luar Malaysia, di hadapan mana-mana pegawai Islam Kedutaan Malaysia atau pejabat pesuruhjaya Tinggi Malaysia atau konsulat atau Misi Tetap di tempat itu yang diberi kuasa untuk mengendalikan sumpah.

Seksyen 113. Bentuk afidavit

(1) Sesuatu afidavit hendaklah dalam Borang MS 26

(2) walau apa pun subseksyen (1), Mahkamah boleh, mengikut budi bicaranya, menerima sesuatu afidavit walaupun terdapat apa-apa ketakteraturan dalam bentuknya.

Seksyen 114. Salinan Dokumen Hendaklah dilampirkan pada afidavit

(1) Salinan apa-apa dokumen yang hendak digunakan berhubungan dengan sesuatu afidavit hendaklah dilampirkan pada afidavit itu sebagai ekshibit.

(2) Sesuatu ekshibit bagi sesuatu afidavit hendaklah dikenalpasti melalui perakuan orang yang di hadapannya afidavit itu diangkat sumpah, dan perakuan itu hendaklah mengikut bentuk dalam Borang MS 27.

[17] Kami dapati alasan yang dinyatakan oleh pihak Pemohon dalam permohonannya masih lagi berbentuk dakwaan yang belum lagi

dibuktikan. Isu yang dibangkitkan oleh pihak Pemohon adalah merupakan fakta baharu yang tidak dapat diuji ketepatannya melalui prosedur Semakan. Sebagaimana yang Kami nyatakan dalam perenggan [10] di atas bahawa permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila **telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan** yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan, sedangkan ianya sama sekali tidak berlaku dalam kes di hadapan Kami ini.

[18] Berdasarkan ulasan yang telah kami nyatakan diatas, kami dengan sebulat suara mengambil keputusan seperti berikut:

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon serta setelah meneliti rekod yang berkaitan, **MAKA** **KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

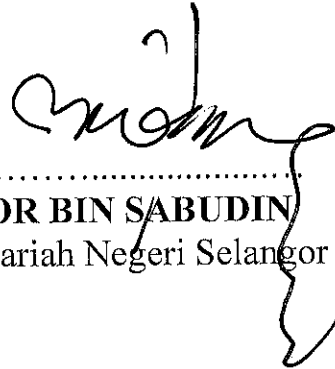
1. Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



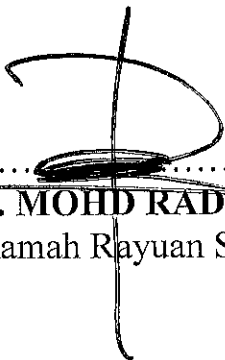
.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD. AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selang